

宅地建物取引士試験 2026 年度予想問題（宅建業法・第 1 回）

第 1 部：問題編 / 最新法令準拠

問 1 宅地建物取引業の免許（以下この問において「免許」という。）の要否に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. A が、その所有する一団の宅地を 20 区画に区画割りし、これを宅地建物取引業者 B に一括して売却する場合、A は、免許を受けなければならない。
- イ. C 社が、自ら所有するオフィスビルを不特定多数の者に反復継続して賃貸し、その賃貸の管理業務を宅地建物取引業者に委託する場合、C 社は、免許を受けなければならない。
- ウ. 破産管財人 D が、破産財団の換価のために、自ら売主となって宅地を不特定多数の者に反復継続して売却する場合、D は、免許を受ける必要はない。
- エ. 国から委託を受けて、国が所有する宅地の売却の媒介を反復継続して行う株式会社 E は、国には法の規定が適用されない以上、免許を受ける必要はない。

問 2 次の a～d の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、法人 A が免許を受けることができないものはいくつあるか。

- a. A の政令で定める使用人 B が、刑法第 204 条（傷害）の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から 5 年を経過していない場合
 - b. A の取締役 C が、拘禁刑 1 年・刑の全部の執行猶予 2 年の判決を受け、その執行猶予の期間を満了した日から 1 年を経過した場合
 - c. A の非常勤の取締役 D が、刑法第 211 条（業務上過失致死傷等）の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から 2 年を経過した場合
 - d. A の監査役 E が、詐欺罪により拘禁刑 2 年の判決を受けて控訴し、現在、控訴審に係属中である場合
- ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 3 宅地建物取引業者の免許の手続等に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）の規定によれば、誤っているものはどれか。

- ア. 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者 A が、甲県内の事務所をすべて廃止し、乙県内に新たに設置した事務所のみで事業を営もうとする場合、A は、乙県知事に対し、免許換えの申請をしなければならない。
- イ. 国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者 B が、その事務所の所在地を変更した場合、B は、30 日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- ウ. 宅地建物取引業者 C が免許の更新を受けようとするときは、免許の有効期間満了の日の 90 日前から 30 日前までの間に、免許申請書を提出しなければならない。
- エ. 宅地建物取引業者である法人 D が、宅地建物取引業者でない法人 E に吸収合併されて消滅した場合、E は、D の免許を承継し、D が締結していた契約に基づく取引を結了する目的の範囲を超えて、新たに宅地の売買を業として行うことができる。

問 4 宅地建物取引士の登録（以下この問において「登録」という。）に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. 登録を受けている者は、宅地建物取引業者の業務に従事していないときは、本籍を変更した場合であっても、変更の登録を申請する必要はない。
- イ. 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士 A が、乙県内に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとする場合、A は、乙県知事に対し、登録の移転を申請しなければならない。
- ウ. 登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があったときは、移転後の都道府県知事は、従前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。
- エ. 宅地建物取引士 B が事務の禁止の処分を受けた場合であっても、B は、その禁止の期間中に、登録の移転の申請をすることができる。

問 5 宅地建物取引士（以下この問において「宅建士」という。）及び宅地建物取引士証（以下この問において「宅建士証」という。）に関する次の a～d の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

- a. 宅建士証の有効期間の更新を受けようとする宅建士は、原則として、登録をしている都道府県知事が指定する講習で、更新の申請前 6 か月以内に行われるものを受講しなければならない。
 - b. 宅建士証を亡失してその再交付を受けた宅建士は、亡失した宅建士証を発見したときは、速やかに、発見した宅建士証を、その交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
 - c. 宅建士は、法第 37 条の規定に基づく書面に記名するときは、取引の関係者から請求がなくても、宅建士証を提示しなければならない。
 - d. 事務の禁止の処分を受けて宅建士証を提出した宅建士は、その禁止の期間が満了した後に宅建士証の返還を受けるためには、改めて都道府県知事が指定する講習を受講しなければならない。
- ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 6 宅地建物取引士の登録等に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. 宅地建物取引士資格試験に合格した者で、宅地又は建物の取引に関し 2 年以上の実務の経験を有しないものは、国土交通大臣の登録を受けた講習（登録実務講習）を修了したとしても、登録を受けることができない。
- イ. 登録を受けている者が、拘禁刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予された場合、その執行猶予の期間中は、登録が消除されることはない。
- ウ. 宅地建物取引業者 A の事務所に置かれている専任の宅地建物取引士が退職したことにより、法第 31 条の 3 第 1 項の規定に抵触することとなった場合、A は、30 日以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
- エ. 登録を受けている者が死亡した場合、その相続人は、その死亡の事実を知った日から 30 日以内に、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。

問 7 宅地建物取引業者の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. 宅地建物取引業者 A は、免許を受けた後、営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ事業を開始してはならないが、これに違反して事業を開始しても、罰則の適用はない。
- イ. 本店のほか支店 2 か所を有する宅地建物取引業者 B が、新たに支店 1 か所を設置した場合、B は、500 万円の営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、新設した支店で事業を開始してはならない。
- ウ. 宅地建物取引業者 C が営業保証金を有価証券で供託する場合、国債証券については額面金額の 100 分の 90、地方債証券については額面金額の 100 分の 80 に相当する額として評価される。
- エ. 宅地建物取引業者 D との間で宅地の売買の媒介に関する取引をした宅地建物取引業者 E は、その取引により生じた報酬債権について、D が供託した営業保証金から還付を受けることができる。

問 8 宅地建物取引業保証協会（以下この問において「保証協会」という。）に関する次の a～d の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。

- a. 保証協会の社員である宅地建物取引業者 A が、新たに従たる事務所を 2 か所設置したときは、その日から 2 週間以内に、60 万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
 - b. 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。
 - c. 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者（宅地建物取引業者に該当する者を除く。）が弁済業務保証金から弁済を受けることができる額は、当該社員が保証協会に納付した弁済業務保証金分担金の額の範囲内である。
 - d. 保証協会の社員が社員の地位を失ったときは、保証協会は、当該社員であった者に対し、直ちに弁済業務保証金分担金を返還しなければならない。
- ア. a、b
イ. a、c
ウ. b、d
エ. c、d

問 9 宅地建物取引業者 A が、B から、B 所有の中古マンションの売却について専属専任媒介契約の依頼を受けた場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. A は、専属専任媒介契約の締結の日から 7 日以内（A の休業日を除く。）に、当該マンションを指定流通機構に登録しなければならない。
- イ. AB 間の専属専任媒介契約において、有効期間を 4 か月と定めた場合、その専属専任媒介契約は無効となる。
- ウ. A は、法第 34 条の 2 第 1 項の規定に基づく書面に、宅地建物取引士をして記名押印させなければならない。
- エ. B が宅地建物取引業者である場合であっても、A は、法第 34 条の 2 第 1 項の規定に基づく書面を作成して記名押印し、B に交付しなければならない。

問 10 宅地建物取引業者 A が、B から宅地の売却の媒介の依頼を受けて媒介契約を締結した場合に関する次の a～d の記述のうち、宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

- a. A は、B の承諾を得て、法第 34 条の 2 第 1 項の規定に基づく書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を、電磁的方法であって同項の規定による記名押印に代わる措置を講ずるものにより提供することができる。
 - b. A は、B に対し、当該宅地を売買すべき価額について意見を述べるときは、口頭ではなく、必ず書面によってその根拠を明らかにしなければならない。
 - c. AB 間で専任媒介契約を締結する場合、B が他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの措置を、法第 34 条の 2 第 1 項の規定に基づく書面に記載しなければならない。
 - d. AB 間で専任媒介契約を締結した場合において、その有効期間の満了に際して B の申出により更新するときは、更新後の有効期間についても 3 か月を超えることができない。
- ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 11 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）第 35 条の規定に基づく重要事項の説明及び書面の交付に関する次の記述のうち、法の規定によれば、誤っているものはどれか。

- ア. 宅地建物取引業者は、説明の相手方の承諾を得て、重要事項説明書の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を、電磁的方法であって宅地建物取引士の記名に代わる措置を講ずるものにより提供することができる。
- イ. 重要事項説明書には、宅地建物取引士が記名しなければならないが、押印は要しない。
- ウ. 重要事項の説明の相手方が宅地建物取引業者である場合には、重要事項説明書を交付すれば足り、宅地建物取引士にその内容を説明させる必要はない。
- エ. テレビ会議等の IT を活用して重要事項の説明を行う場合、説明の相手方の承諾があれば、説明に先立って重要事項説明書を送付しておく必要はない。

問 12 宅地建物取引業者が区分所有建物（建物の区分所有等に関する法律第 2 条第 1 項に規定する区分所有権の目的である建物をいう。）の売買の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第 35 条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、同法の規定によれば（令和 8 年 4 月 1 日施行の同法施行規則の改正後の規定によるものとする。）、正しいものはどれか。

- ア. 当該一棟の建物の管理者等がマンションの管理の適正化の推進に関する法律に規定するマンション管理業者である場合であっても、その旨を説明する必要はない。
- イ. 当該一棟の建物の管理者等がマンション管理業者であるか否か（いわゆる管理業者管理方式であるか否か）を説明しなければならないが、この説明は、区分所有建物の貸借の媒介を行う場合には要しない。
- ウ. 当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用等を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、その定めがまだ案の段階であるときは、説明する必要はない。
- エ. 当該一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容は、区分所有建物の貸借の媒介を行う場合にも説明しなければならない。

問 13 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第 35 条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の a～d の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

- a. 建物の売買の媒介を行う場合において、当該建物（昭和 56 年 6 月 1 日以降に新築の工事に着手したものを除く。）が指定確認検査機関等による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければならない。
 - b. 既存の建物の貸借の媒介を行う場合、建物状況調査（一定期間内に実施したものに限る。）を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。
 - c. 宅地の貸借の媒介を行う場合において、当該宅地が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。
 - d. 既存の建物の売買の媒介を行う場合、設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況を説明しなければならず、既存の建物の貸借の媒介を行う場合も同様である。
- ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 14 宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）第 37 条の規定に基づく書面（以下この問において「37 条書面」という。）に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. 宅地建物取引業者 A が、自ら貸主として、A が所有する建物を賃貸する契約を締結した場合、A は、借主に対して 37 条書面を交付する必要はない。
- イ. 代金又は借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的を 37 条書面に記載しなければならないが、これは売買の場合に限られ、建物の貸借の媒介の場合には記載する必要はない。
- ウ. 宅地建物取引業者 B が媒介した既存の建物の売買契約において、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項がないときは、その事項に関する記載を 37 条書面から省略することができる。
- エ. 宅地建物取引業者 C が媒介した宅地の売買契約において、当該宅地の引渡しの時期を重要事項説明書に記載して説明しているときは、37 条書面への記載を省略することができる。

問 15 宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）第 37 条の規定に基づく書面（以下この問において「37 条書面」という。）に関する次の a～d の記述のうち、法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。

- a. 宅地建物取引業者は、37 条書面の交付に代えて、交付すべき相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を、電磁的方法であって宅地建物取引士の記名に代わる措置を講ずるものにより提供することができる。
 - b. 建物の貸借の媒介を行った場合において、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときであっても、その内容を 37 条書面に記載する必要はない。
 - c. 建物の売買の媒介を行った場合において、当該建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を 37 条書面に記載しなければならないが、建物の貸借の媒介を行った場合には、その記載は要しない。
 - d. 宅地建物取引業者が、自ら売主として、宅地建物取引業者である買主との間で宅地の売買契約を締結した場合には、37 条書面を交付する必要はない。
- ア. a、b
イ. a、c
ウ. b、d
エ. c、d

問 16 宅地建物取引業者 A（消費税課税事業者）は売主 B から、宅地建物取引業者 C（消費税課税事業者）は買主 D から、それぞれ媒介の依頼を受け、土地付建物の売買契約を代金 5,200 万円（土地 3,000 万円、建物 2,200 万円。建物の代金には消費税等相当額 200 万円を含む。）で成立させた。この場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. A が B から受領することができる報酬の上限額は、178 万 2,000 円である。
- イ. A が B から受領することができる報酬の上限額は、171 万 6,000 円である。
- ウ. A が B から受領する報酬の額と C が D から受領する報酬の額との合計額は、171 万 6,000 円を超えてはならない。
- エ. C は、D の承諾を得れば、報酬とは別に、重要事項の説明を行った対価として相当額を D から受領することができる。

問 17 宅地建物取引業者 A（消費税課税事業者）が受領する報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば（令和 6 年 7 月 1 日施行の報酬告示の改正後の規定によるものとする。）、正しいものはどれか。

- ア. A が、売主 B から代金 600 万円（消費税等相当額を含まない。）の空家の売買の媒介を依頼され、低廉な空家等の売買に関する特例に基づき媒介に要する費用を勘案した報酬を受けることについて、あらかじめ B に対して説明し合意を得ていた場合、A が B から受領することができる報酬の上限額は、33 万円である。
- イ. 低廉な空家等の売買に関する報酬の特例は、売買代金（消費税等相当額を含まない。）が 400 万円以下の宅地又は建物に限り適用される。
- ウ. A が、貸主 D から、長期間にわたって使用されていない空家（長期の空家等）の貸借の媒介を依頼され、借賃月額 8 万円（消費税等相当額を含まない。）で契約を成立させた場合、あらかじめ D に説明し合意を得ていれば、A は、D から 17 万 6,000 円、借主 E から 8 万 8,000 円をそれぞれ受領することができる。
- エ. A が、低廉な空家等の売買に関する特例に基づき売主から報酬を受ける場合、その報酬の額は、通常の計算方法による額と現地調査等に要する費用に相当する額との合計額とされ、その合計額に上限はない。

問 18 宅地建物取引業者 A が、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主 B との間で建物の売買契約を締結した場合における宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）第 37 条の 2 の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. B が、A から媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者 C の事務所で買受けの申込みをし、後日、ホテルのロビーで売買契約を締結した場合、B は、クーリング・オフにより当該契約を解除することができる。
- イ. B が、A が設置したテント張りの現地案内所（専任の宅地建物取引士を置くべき場所に該当しないもの）で買受けの申込みをし、A からクーリング・オフについて口頭でのみ告げられた場合、その日から 8 日を経過したときは、B は、当該契約を解除することができない。
- ウ. B がクーリング・オフにより当該契約を解除した場合、A は、B に対し、契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができる。
- エ. B が、A に対し、B の自宅で売買契約に関する説明を受ける旨を申し出て、B の自宅で買受けの申込みをし、売買契約を締結した場合、B は、クーリング・オフについて告げられたか否かにかかわらず、当該契約を解除することができない。

問 19 宅地建物取引業者 A が、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主 B との間で、建築工事完了前のマンションを代金 6,000 万円で売買する契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法（以下この問において「法」という。）の規定によれば、正しいものはどれか。

- ア. A が、契約締結時に手付金として 300 万円を受領し、その後、中間金として 200 万円を受領する場合、A は、中間金の受領前に、当該中間金 200 万円についてのみ法第 41 条に規定する手付金等の保全措置を講ずれば足りる。
- イ. AB 間で「B は、契約締結の日から 30 日を経過した後は、手付を放棄して契約を解除することができない」旨の特約を定めた場合、A が契約の履行に着手する前であっても、B は、契約締結の日から 30 日を経過した後は、手付を放棄して契約を解除することができない。
- ウ. A が、法第 41 条に規定する手付金等の保全措置を講じた上で、B から手付金として 1,500 万円を受領することは、B の承諾がある場合であっても、法に違反する。
- エ. B への所有権移転の登記がされる前であっても、B が当該マンションの引渡しを受けているときは、A は、手付金等の保全措置を講ずることなく手付金等を受領することができる。

問 20 宅地建物取引業者の業務上の規制に関する次の a～d の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば（令和 7 年 4 月 1 日施行の同法施行規則の改正後の規定によるものとする。）、正しいものはいくつあるか。

- a. 宅地建物取引業者は、事務所ごとに掲げる標識（宅地建物取引業者票）に、当該事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名を記載しなければならない。
 - b. 宅地建物取引業者は、事務所ごとに備える従業者名簿に、従業者の生年月日及び性別を記載しなければならない。
 - c. 宅地建物取引業者は、従業者名簿を、最終の記載をした日から 10 年間保存しなければならない。
 - d. 宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があったときは、従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならないが、従業者名簿の記載事項を電子計算機に備えられたファイルに記録して保存している場合には、閲覧に供する必要はない。
- ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ